

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 시 정 요 구

일련번호 2024-㉮㉯㉰㉱-007

제 목 주민세 종업원분 납부 업무 관리 부적정 및 개선방안 마련 필요

관계부서 ○☆♠△▼, ㉮㉯㉰㉱

조치부서 ○☆♠△▼, ㉮㉯㉰㉱

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치단체에 신고·납부하고 있다. 그리고 본사 주관부서는 '22년 1월에 주민세 종업원분 납부 대상 사업소 전체를 대상으로 '20년 1월부터 '21년 12월 귀속분 납부내역에 대한 일제점검을 시행한 후, 과오납부 세액에 대해 해당 사업소로 하여금 경정청구 하도록 하였다.

2. 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)과 제84조의3(세율)에 따르면 주민세 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액으로 하며, 표준 세율은 종업원 급여 총액의 1천분의 5로 산정하도록 되어 있다.

한편, 같은 법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)와 「주민세 종업원분 신고 및 납부내역 점검 시행(○☆♠△▼-131, '22.01.07.)」에 따르면 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외하도록 되어 있다.

따라서, 각 사업소 급여 담당 부서는 매월 주민세 종업원분을 신고하여 납부할 때, 종업원의 급여 총액 범위 제외 대상을 면밀히 확인 후 신고함으로써 주민세 종업원분이 과오 납부되지 않도록 하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

- 주민세 종업원분 과세표준금액 관련 조세심판 결정례(육아휴직 직원 및 육아휴직 후 복직한 직원의 급여)
- 제 목 : 사무직원에게 지급한 쟁점금액을 종업원분 주민세 과세표준에서 제외하여야 한다는 청구주장의 당부
- 주 문 : ○○○구청장이 2022.11.28. 청구법인에게 한 경정청구 거부처분은 <별지1> 기재 금액을 2020년 1월 귀속분부터 2022년 8월 귀속분까지의 종업원분 주민세 과세표준에서 제외하여 그 세액을 경정하고, 나머지 심판청구는 기각한다.
- 결정이유 : 쟁점규정^{주1)}의 제2호 및 제3호에서 남녀고용평등법에 따라 ‘육아휴직을 한 종업원이 그 휴직기간 동안 받는 급여’와 ‘6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여’에 대하여 종업원분 주민세 과세표준에서 제외하는 것으로 2019.12.31.개정하였는데, 쟁점②-1금액^{주2)}은 쟁점규정의 제2호가 개정된 이후에 ‘육아휴직 중인 사무직원’에게 지급한 급여이고, 쟁점③금액^{주3)}은 쟁점규정의 제3호가 개정된 이후 ‘6개월 이상 육아휴직한 이후 복직한 사무직원’에게 1년간 지급한 급여인 점 등에 비추어 처분청이 쟁점규정의 제2호 및 제3호에 따라 쟁점②-1금액 및 쟁점③금액에 대하여 종업원분 주민세 과세표준에서 제외하여야 한다는 청구법인의 경정청구를 거부한 처분은 잘못이 있다고 판단된다.

주1) 쟁점규정 : 지방세법 제74조제7호 및 지방세법 시행령 제78조의2

주2) 쟁점②-1금액 : 청구법인이 사무직원에게 지급한 육아휴직급여 중 2020년 1월 귀속분부터 2022년 8월 귀속분까지 지급한 금액

주3) 쟁점③금액 : 청구법인이 사무직원에게 지급한 육아복직급여 중 2020년 1월 귀속분부터 2022년 8월 귀속분까지 지급한 금액

[조세심판원 결정례(조심 2023지1595, ' 23.10.17.) 참고]

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉡㉢㉣㉤의 주민세 종업원분('21년 1월 ~ '23년 12월 귀속분) 신고·납부 내역을 점검한 결과, 육아휴직자 2명이 육아휴직 기간 동안 받은 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 직원 1명이 복귀 후 1년 동안 받은 급여를 과세표준에서 제외하고 신고하여야 했음에도 [표]와 같이 신고 제외 대상 금액 21,634천 원을 포함하여 과다 신고하였다. 이에, 감사대상기간 동안 총 108천 원을 과오납부하였음이 확인되었다.

[표] ㉠㉡㉢㉣ 주민세 종업원분 과오납부 내역

(단위 : 원)

신고제외 대상자*	귀속연월	제외 대상 급여 (과다 신고금액)	주민세 산정금액** (과오 납부금액)	비고
△△△	'23년 3월	1,552,920	7,760	육아휴직 기간 ('23.1.16.~'23.12.17.)
	'23년 6월	5,312,160	26,560	
	'23년 9월	1,522,920	7,610	
	'23년 12월	3,045,830	15,220	
	'24년 1월	3,525,950	17,620	
◆◆◆	'23년 6월	3,356,090	16,780	육아휴직 기간 ('23.5.17.~'24.5.12.)
	'23년 9월	962,110	4,810	
	'23년 12월	1,924,820	9,620	
	'24년 3월	430,840	2,150	
합 계		21,633,640	108,130	

* 신고 제외 대상자 : 육아휴직자, 6개월 이상 계속하여 육아휴직 후 직무 복귀 1년 이내인 자

** 주민세 산정금액 = 지급급여×1천분의 5

자료 : 감사대상부서(㉠㉡㉢㉣) 제출자료 재구성

이와 관련하여 '23년도, '24년도 종합감사 시에 주민세 종업원분 납부 업무 관리의 적정 여부에 대해 점검한 결과, 사업소의 주민세 종업원분 납부세액을 산출하는 과정에서 '22년 1월에 시행한 전 사업소 일제점검 이후에도 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여를 급여 총액 범위에 포함하여 계산함으로써 과오납부하는 사례가 빈번하게 발생한 것으로 확인되었다. 또한, 과세대상금액에 포함하여야 할 일용근로자 급여를 포함하지 않고 납부세액을 산출하는 등, 사업소의 주민세 종업원분 납부 업무가 부적정하게 이루어지고 있는 실정이다. 이에, 월별 주민세 종업원분 납부 세액이 자동으로 산출되도록 전산시스템을 개선하거나,

정규직과 계약직, 일용근로자 급여에 대해 납부세액을 산출하는 방법을 구체적으로 반영하여 “주민세 종업원분 급여실무 교안(’22.1월)”¹⁾을 개정하고 이를 전 사업소에 공지하는 등 주민세 종업원분 납부 업무 관리 개선방안을 마련함으로써 동일·유사사례 발생을 방지할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 ○☆♠△▼와 ㉠㉡㉢㉣㉤은 주민세 종업원분 납부 업무 관리가 부적정하였음을 인정했고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○☆♠△▼장은 전산시스템 개선 또는 실무교안 개정 후 공지 등의 주민세 종업원분 납부 업무 관리 개선방안을 마련하시고, (개선)
- ② ㉠㉡㉢㉣㉤장은 과오납부한 주민세 종업원분 108천 원에 대해 환급받을 수 있도록 경정청구하여 주시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (경정청구)

1) 주민세 종업원분 급여실무 교안(’22.1월) : 「주민세 종업원분 신고 및 납부내역 점검 시행(○☆♠△▼-131, ’22.01.07.)」을 통하여 공지한 실무자 교육자료